

Tecnicatura Universitaria en Administración

Estado y Sociedad

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD IV EL SISTEMA POLÍTICO



UNIDAD IV

PRESENTACIÓN

En la unidad cuatro de nuestro curso nos referiremos a la organización política del Estado. Explicaremos cuáles son las atribuciones de las autoridades de la Nación, cómo se componen las cámaras de diputados y de senadores, cuales son las atribuciones del Congreso y las funciones del poder ejecutivo. Nos referiremos a la importancia de los partidos políticos en el contexto de una democracia y, por último, reflexionaremos sobre las condiciones que garantizan los derechos humanos, individuales y sociales.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES LOGREN:

- Adquirir las nociones básicas que todo ciudadano debe conocer sobre la organización política de una nación.
- Comprender la vinculación de las cámaras de diputados y senadores en relación con la noción de representatividad popular.
- Conocer los alcances y los límites del poder ejecutivo.
- Adquirir nociones básicas sobre el debate entre el sistema presidencialista y parlamentario.
- Conocer el origen e importancia de los partidos políticos.
- Obtener herramientas para debatir sobre los temas tratados a lo largo de esta unidad en aplicación a la historia de nuestro país.
- Adquirir competencia para expresar y defender sus posturas en relación con los derechos humanos individuales y sociales.

Temario

- Instituciones políticas.
- La Constitución Nacional.
- Autoridades de la nación-Gobierno federal-
- El poder legislativo: cámara de diputados y cámara de senadores.
- Disposiciones comunes a ambas cámaras.
- Atribuciones del Congreso.
- Poder ejecutivo. Atribuciones.
- Actores Políticos.
 - Los partidos políticos y la democracia.
 - Las funciones de los partidos políticos.
 - Los partidos políticos y la democracia. Legislación.

- **Instituciones Políticas.**



Por institución puede entenderse un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades, etc. Estas reglas especifican ciertas formas de acción como permisibles, otras como prohibidas; y establecen ciertas sanciones y garantías para cuando ocurren violaciones a las reglas. Mientras que, tratándose de una institución política podemos discernir: toda entidad jurídica y social que organiza y asegura duraderamente la realización del proceso de orientación política. Es menester la institucionalización política, es necesario crear otras instituciones, o perfeccionarlas, o sustituir las antiguas por otras nuevas. Toda revolución, todo movimiento político, pretenden consolidarse a través de instituciones correspondientes tanto al Estado-sujeto como al Estado-comunidad.”

Según Marcel Prélôt el Estado es la Institución de las Instituciones y engloba a las otras instituciones políticas (Ej: los poderes ejecutivo, legislativo, las ordenanzas municipales).

El Estado se expresa por medio de los individuos y grupos que tienen el poder de decidir en su nombre. Burdeau, siguiendo el criterio de Prélôt sostiene que hay Estado donde la autoridad ha sido institucionalizada, es decir, donde hay una efectiva diferenciación de las funciones públicas de otras formas de vida social. Por ejemplo el poder legislativo legisla y aprueba las leyes y el poder ejecutivo las promulga, es decir, las pone en vigencia, salvo en nuestro país, en el cual esto puede o no suceder, dado que el presidente/a tiene derecho de veto con respecto a las leyes emanadas del Poder Legislativo.

Según Alberto Antonio Spota¹, el poder político tiene una sola manera de darse y ella es **su ejercicio**. El otro ámbito que condiciona a lo político y la política es la libertad. No hay poder político sin coacción. De allí resulta que el poder político, que habiendo decidido una conducta carezca de la coacción suficiente para hacer privar esa decisión, se desnaturaliza y deja de ser poder político. La esencia del poder político está ubicada en que las decisiones asumidas deben ser cumplidas. El poder político apela a un medio que le es propio. Ese método es el arbitrio. El arbitrio importa:

1. Capacidad para decidirse entre opciones que han sido dadas o crear una o más nuevas opciones y decidirse por una o más de ellas.
2. La decisión adoptada puede, sin afectar el plano de la eficacia, ser contradictoria con decisiones anteriores o tomadas al mismo tiempo o que se tomarán en el futuro.
3. La historia nos demuestra que ella es siempre escrita por el vencedor. Spota aclara que el hecho que exprese esto último no significa que ello le agrade, ni que aplauda la naturaleza y esencia del poder político. Todo lo contrario, lo califica de demoníaco. Esas pruebas arrancan de la historia y la contemporaneidad.

¹ Spota, Alberto. Antonio. *Lo político, lo jurídico, el Derecho y el Poder Constituyente*. Buenos Aires: Plus Ultra, 1975. Cap. 1.

4. Los hombres nada tienen de buenos y menos de reconocidos, solo premian al éxito y al triunfador., y solo respetan a la violencia que sobre ellos se ejerce.
5. Pero hay seres humanos que hacen que no todo se pierda y caiga en saco roto. Las actitudes nada prácticas por lo común y generalmente heroicas y éticamente valiosas de esas personalidades dejan saldos que no resuenan de inmediato, pero sí gravitan en el tiempo.

Aporte del docente:

En relación con este último punto, yo citaría como ejemplos a Martin Luther King, Anwar Sadat, John y Robert Kennedy, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etc., cuyas enseñanzas y su martirio no fueron en vano, dado que hicieron que los hombres reflexionaran con el tiempo y cambiaran su conducta

6. Estos ideólogos llevadores del dogma de la libertad y fracasados en el quehacer político práctico, luego de desaparecidos generan a hombres de acción eficaces en el plano político.
7. Estos seguidores estereotiparán en gran medida la ideología que han asimilado, más con ello logran eficacia en el plano de la acción.
8. Además estos seguidores en sus realizaciones prácticas, contradicen numerosos aspectos de la ideología que adoptaron. Ej: Napoleón Bonaparte, que se convirtió en tirano, en nombre de la libertad y la doctrina de los filósofos políticos franceses de fines del siglo 18.

- **La Constitución Nacional: pactos Preexistentes.**

La Constitución Nacional sancionó en 1853, pero hubo una serie de instancias preparatorias.

Durante el periodo de anarquía que tuvo su culminación en 1820 y disuelto el poder central que determinó la reasunción de la autonomía por parte de cada una de las provincias, se realizaron más de 30 acuerdos entre 1820 y 1850, que estaban destinados a confirmar la noción de pertenencia a una misma nación, de unidad nacional, pese a que cada provincia sustentaba autonomía. Esta intención de consolidar una organización nacional definitiva se plasma en la Constitución Nacional de 1853. Estos acuerdos previos se denominaron “pactos preexistentes” y así se los menciona en su preámbulo. Entre ellos podemos citar:

- **Tratado de Pilar:**

Firmado entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe luego de la batalla de Cepeda de 1820, cuando las fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe vencieron a las tropas del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que originó la caída del Directorio y la disolución del Congreso que había dado la Constitución unitaria de 1819.

➤ **Pacto Federal de 1831:**

Firmado entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Los objetivos principales de este acuerdo fueron terminar la guerra entre las provincias participantes, proveer los recaudos para su seguridad ulterior y concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal. Se invita al resto de las provincias a reunirse en Federación y a que, por medio de un congreso general federativo, se organice la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República. La Comisión Representativa, cuya principal misión era convocar al Congreso General Constituyente, fue puesta en vigencia por Urquiza luego de la batalla de Caseros y fue la encargada de sancionar la Constitución de 1853.

➤ **Protocolo de Palermo:**

Luego del derrocamiento de Juan Manuel de Rosas tras la batalla de Caseros, el general Justo José de Urquiza, como gobernador de Entre Ríos, firmó con los de Corrientes, Santa Fé y Buenos Aires el Protocolo de Palermo el 6 de Abril de 1852, por el cual se invitaba a los gobernadores de las demás provincias a participar de una reunión, a realizarse en San Nicolás de los Arroyos, con el objeto de discutir y acordar las bases para una próxima Asamblea General; al mismo tiempo, los firmantes encomendaban a Urquiza la conducción de las relaciones exteriores.

➤ **Acuerdo de San Nicolás:**

De ese acuerdo surgieron los principios sobre los que se edificaría institucionalmente el país: paridad de trato entre todas las provincias, distribución equitativa de las riquezas y respeto a las autonomías provinciales. Se ratifica el Pacto Federal de 1831. La única que resistió este Acuerdo fue la Provincia de Buenos Aires, lo cual habría de privar a la Confederación de la única fuente importante de recursos que existía, la Aduana de Buenos Aires. El Gobierno Nacional entre 1852 y 1862 tuvo su sede en la Ciudad de Santa Fe, donde se sancionó la Constitución Nacional de 1853.

Pactos posteriores a la sanción de la Constitución de 1853.

➤ **Pacto de San José de Flores:**

Luego de la batalla de Cepeda de 1859, en la que Urquiza, Jefe de las fuerzas de la Confederación, derrotó a Mitre, Jefe de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, se firmó este pacto el 11 de noviembre de 1859.

Cláusulas más importantes:

- 1) Buenos Aires se declaró parte integrante de la Confederación.
- 2) Buenos Aires efectuaría un examen de la Constitución mediante la convocatoria a una convención provincial.
- 3) La Aduana pasaría al orden nacional, aunque finalmente Buenos Aires retuvo esta atribución.

Este acuerdo violó la Constitución Nacional de 1853, que establecía que por 10 años no podía ser reformada.

➤ **Pacto de Olivos:**

La Constitución Nacional sería reformada nuevamente en el año 1994, como fruto del pacto de Olivos, celebrado entre el presidente Carlos Saúl Menem y su antecesor en el cargo, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Se incluyen formas de democracia semidirecta, como el referéndum, que es una consulta popular vinculante acerca de si debe sancionarse o no una ley. En algunos países europeos se hizo con relación a la ley de divorcio. Asimismo, se incluyen nuevos derechos y garantías, entre ellos el hábeas corpus, ante una detención ilegítima, el hábeas data, para la protección de datos personales incluidos en registros o bancos de datos públicos, la acción de amparo, para proteger derechos o garantías reconocidos en la Constitución, el derecho a un medio ambiente sano, etc. Estos nuevos derechos y garantías están incluidos en el Capítulo Segundo de la Primera Parte de la Constitución Nacional.

- **Autoridades de la nación-Gobierno federal-**

Estudiamos el tema a partir de la Constitución Nacional, Artículo 1º y segunda parte, título primero.

Segunda parte: Autoridades de la nación. Título primero-Gobierno Federal

El art. 1º de nuestra Constitución Nacional establece que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal.

La forma de estado es la federal, aunque no lo diga el artículo. A su vez, con respecto a la forma de gobierno, el art. 22 establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, dejando en claro que se trata de una democracia representativa republicana.

Luego de la reforma del año 1957 que introdujo el art. 14 bis se hace referencia a la democracia (“organización sindical libre y democrática”). Después de la reforma del año 1994 las referencias a la democracia son varias a lo largo del articulado. Por ej: el art. 36 dice. “Esta constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el **sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Art. 29 (la pena correspondiente a los traidores a la patria), inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas...**”.

El art. 38 dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

El art. 75, que establece las atribuciones del Congreso, dice en su inciso 19 “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional ... que aseguren ... la promoción de los valores democráticos...”.

Triste experiencia vivió nuestro país durante la última dictadura cívico-militar que gobernó el país desde el 24 de Marzo de 1976 al 10 de Diciembre de 1983. El principio de Supremacía de la Constitución Nacional establecido en el Art. 31 de la misma, fue flagrantemente violado, y como prueba irrefutable está el art. 14 del Estatuto Para el Proceso de Reorganización Nacional, que decía “Los gobiernos Nacionales y provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fije la Junta Militar, al presente Estatuto y a las Constituciones nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquellos”.

Es decir, que en primer lugar estaban los objetivos básicos que fijara la Junta Militar (que no eran leyes, sino enunciados genéricos que constituían condiciones para el retorno al orden constitucional y democrático, que los propios gobernantes iban a determinar cuando iban a estar cumplidos). En segundo lugar estaba el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, que era un ordenamiento emanado del Poder Ejecutivo, que no tiene la potestad de dictar leyes, sino solamente decretos.

- El poder legislativo: cámara de diputados y cámara de senadores.

En la segunda parte de la Constitución Nacional, se estipulan las funciones de cada uno de los poderes del gobierno nacional. Avanzamos entonces con las funciones del Poder Legislativo.

Sección primera: del poder legislativo



Artículo 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de

Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación.

Transcribimos el **CAPÍTULO PRIMERO- De la Cámara de Diputados**

Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios.

Artículo 48.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.

Artículo 51.- En caso de vacante, el Gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a elección legal de un nuevo miembro.

Artículo 52.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

Artículo 53.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

Este artículo hace referencia a la facultad que tiene la Cámara de Diputados de la Nación como Cámara encargada de hacer lugar al Juicio Político.

En el CAPÍTULO SEGUNDO, la C.N. se refiere a la composición del Senado

Artículo 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.

Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

Artículo 56.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.

Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.

Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación.

Artículo 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 60.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Art. 59 y 60 se refieren al poder que tiene el Senado como Cámara Juzgadora en los casos en que se declare procedente el juicio político de un funcionario público.

Artículo 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de conmoción interior o de ataque exterior.

Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.

- **Disposiciones comunes a ambas cámaras.**

El capítulo tercero de la C.N. se refiere a las atribuciones comunes a las cámaras de diputados y de senadores. Transcribimos los artículos esenciales:

Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.

Artículo 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.

Este artículo hace referencia a la facultad de los legisladores de dar el llamado “quórum” para que sea posible que cada cámara pueda sesionar válidamente.

Artículo 65.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.

Artículo 66.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renunciaciones que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución.

Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

Estos dos últimos artículos hacen referencia a las inmunidades parlamentarias. Según la interpretación de los constitucionalistas actuales cuando el artículo 69 dice “crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva” se refiere a delitos comunes, porque las primeras categorías de delitos, por ejemplo, los sancionados con pena de muerte, desaparecieron de la legislación penal argentina.

Artículo 70.- Cuando se forme querrela por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder

Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

Artículo 72.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

Artículo 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.

Los eclesiásticos regulares son aquellos pertenecientes a ordenes religiosas. A ellos les está prohibido ser miembros del Congreso. Pero no ocurre lo mismo con el clero secular. Por ej: el Padre Farinello fue legislador y el Rabino Bergman lo es actualmente.

Artículo 74.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.

➤ **Atribuciones del Congreso.**

El Art. 75 de nuestra Constitución Nacional las determina. Las principales son:

- 1) Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación.
- 2) Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación
- 3) Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
- 4) *Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.*
- 5) Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.
- 6) *Fijar anualmente, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.*
- 7) Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

- 8) Dictar los Códigos de fondo (Civil y Comercial, Penal, etc)
 - 9) Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras.
 - 10) Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.
 - 11) Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. Territorios Nacionales son Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 - 12) Reconocer los derechos de los pueblos indígenas.
 - 13) Dictar planes de instrucción general y universitaria, y promover la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables y la colonización de tierras de propiedad nacional.
 14. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 15. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
- **Tratados, declaraciones y convenios internacionales son complementarios de los derechos y garantías que constan en la primera parte de nuestra Constitución Nacional.**

Los acuerdos que se enumeran a continuación, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional y no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

Además, es función del Congreso:

- legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
- dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
- autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
- fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.

- **Otras atribuciones del poder legislativo: aspectos patrimoniales y financieros.**

De la Auditoría General de la Nación

Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

- **La figura del Defensor del Pueblo en el ámbito del Congreso de la Nación.**

Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

- **El poder ejecutivo. Atribuciones**



Las atribuciones del Poder ejecutivo se tratan en la SECCIÓN SEGUNDA de la Constitución Nacional. Transcribimos artículos esenciales para comentar:

CAPÍTULO PRIMERO--DEL PODER EJECUTIVO

De su naturaleza y duración

Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina".

Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación.

En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. En donde este artículo dice “ausencia de la Capital Federal, debe entenderse que es en caso de ausencia del país. Esto es así a partir de la reforma de 1994 que determina que el Congreso tiene que autorizar al Presidente de la Nación a ausentarse del país (art. 99, inc.18).

Artículo 89.- Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las **demás calidades exigidas para ser elegido senador**.

Artículo 90.- El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

Sucesión recíproca significa que el presidente pasa a ser elegido vicepresidente o el vicepresidente es electo presidente. (Constitución Nacional Comentada. Agustín Washington Rodríguez. Beatriz Galetta de Rodríguez. Ed. García Alonso. Buenos Aires. Año 2008).

Artículo 93.- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".

Observaciones sobre la reforma constitucional de 1994 en relación con la adhesión religiosa del presidente de la Nación.

Claudio Marcelo Kiper sostiene que la reforma constitucional de 1994 derogó el requisito de que el Presidente y el Vicepresidente profesaran la religión católica apostólica romana. La medida es acertada pues importaba una discriminación de jerarquía constitucional exigir la pertenencia a determinada religión para gozar de un derecho. Por otra parte, en la práctica era ineficaz si se recuerda que ocuparon la presidencia masones, ateos o excomulgados.

Según la interpretación de Claudio Marcelo Kiper Está claro que ya no es necesario ser católico, pero hay quien se plantea el interrogante acerca de si puede ser ateo o agnóstico. Ello porque jurar sólo se puede hacer ante Dios, a lo que el art. 93 agrega la necesidad de hacerlo en base a creencias religiosas, esto es, pertenecer a un culto o religión. La Constitución norteamericana es más clara, dado que exige para asumir las funciones "prestar juramento o declaración solemne" (art. II, sección 1º).

Opina Kiper que nada impide que el Presidente pueda ser ateo, pues no debe interpretarse la norma en forma gramatical sino que hay que indagar su espíritu, y es sabido que la intención de las constituyentes fue la de suprimir la exigencia aludida anteriormente.

Tanto la Carta de las Naciones Unidas, como la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, establecen como principios fundamentales la igualdad y dignidad de todas las personas sin distinción, entre otros motivos, por su religión. Son reglas básicas la no discriminación, la igualdad ante la ley, y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones.

Continuamos con el texto de la Constitución Nacional sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo.

El art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que:

1. *Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.*
2. *Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.*
3. *La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas...”*

Por su parte, el art. 2 de dicha Declaración establece que “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

CAPÍTULO SEGUNDO

De la forma y tiempo de la elección del Presidente y vicepresidente de la Nación

Artículo 94.- El Presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el Pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución.

Artículo 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio.

Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior.

Artículo 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.

Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.

➤ LA REGLA Y LAS EXCEPCIONES.

El constituyente argentino, siguiendo al norteamericano, receptó en la segunda parte de la Constitución, el principio de división de poderes y por ello llamó al Congreso: Poder Legislativo; al Presidente: Poder Ejecutivo y a la Administración de Justicia: Poder Judicial.

En consecuencia de ello, prohibió otorgar facultades extraordinaria o la suma del poder público al Poder Ejecutivo (art. 29 de la Constitución) y la delegación de poderes, porque alteran el principio de división de poderes (76, 99 inciso 3 y 109). Las excepciones, admitidas en la Constitución Nacional, son la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de: 1. Reglamentar la ley (delegación impropia); Estos son los llamados Decretos. 2. Dictar decretos de legislación delegada (delegación propia); y 3. Dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estas dos últimas fueron incorporadas en la Constitución en la reforma de 1994. Las tres, por su carácter excepcional, se ejercen e interpretan siempre con criterio restrictivo, como indica la norma.

CAPÍTULO TERCERO

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, **y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos**, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros.

- Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
- Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
- Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.
- Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
- Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
- Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
- Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.
- Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.

- **Actores Políticos.**

- **Los partidos políticos y la democracia**

Los partidos políticos son asociaciones voluntarias orientadas hacia la toma y conservación del poder, están inevitablemente vinculados a los regímenes políticos en los que se reconoce el derecho del pueblo a participar en la gestión de gobierno a través de formas de democracia semi-directa como el plebiscito, la consulta popular, que puede o no ser vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para los gobernantes y el referéndum, que específicamente se refiere a la consulta acerca de si una ley debe ser aprobada por el Poder Legislativo o no. En algunos países de Europa, por ejemplo, se han realizado referéndum sobre si debía aprobarse la ley de divorcio o el aborto.

A lo largo del siglo XIX y de parte del siguiente, los partidos políticos fueron evolucionando al compás del aumento de las demandas de participación planteadas por diferentes sectores de la sociedad. Se fue pasando así de los llamados *partidos de notables* a los *partidos de masas*, resultado de la introducción del sufragio universal y de la integración de la cada vez más numerosa clase obrera en el sistema político.

La ideología de un partido, que inicialmente era una cosmovisión abarcadora desde un punto de vista político y social, ha perdido buena parte de sus planteamientos a los efectos de atraer a ciudadanos provenientes de diferentes ámbitos sociales.

- **Las funciones de los partidos políticos son dos:**

1. Constituyen la vía a través de la cual diferentes grupos sociales se han introducido en el régimen político
2. Crean las condiciones para que esos grupos expresen sus reivindicaciones y tengan ocasión de participar en la toma de decisiones políticas.

La más seria crítica que se ha realizado a los partidos políticos es que la complejidad de sus estructuras organizativas conduce al desarrollo de tendencias oligárquicas. Es razonable sostener como hipótesis que la existencia de estas tendencias se vincula con el nivel y la intensidad de la participación.

En la actualidad existen tres diferentes sistemas de partidos: *el sistema bipartidista, el sistema pluralista*. El sistema bipartidista es definido como el más estable, pero muchas veces se producen en su interior enfrentamientos que en los otros sistemas se manifiestan a través de la existencia de varios partidos.

En ocasiones han hecho irrupción en la arena política los defensores del *corporativismo*, definido como *una doctrina que propugna la organización de la sociedad sobre la base de las corporaciones, asociaciones representativas de los intereses y de las actividades profesionales*. Partiendo de la concepción de que la sociedad constituye un todo armónico en el que las diferentes partes tienen funciones que cumplir.

Una de las características positivas de los partidos políticos es justamente la de tratar de articular los intereses de los diferentes sectores a los efectos de poder solicitarles el apoyo en las lides electorales.

➤ **Los partidos políticos y la democracia. Legislación.**

A continuación reproducimos los aspectos legales que hacen a la conformación de los partidos políticos según la Ley N° 23.298 Sancionada el 30 de septiembre de 1985. Promulgada de Hecho el 22 de octubre de 1985.

LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

TITULO I

Principios generales

ARTICULO 1.- Se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos.

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establece esta ley.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

ARTICULO 2.- Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

ARTICULO 3.- La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente;
- b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo establecido en la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios;
- c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 4° de la [Ley N° 26.774](#) B.O. 02/11/2012)

ARTICULO 4.- Los partidos políticos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el régimen dispuesto por el Código Civil y por las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 5.- Esta ley es de orden público y se aplicará a los partidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales y asimismo a los que concurren a elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires y territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del 4 de noviembre de 1985. (**Nota Infoleg:** el artículo 1° de la [Ley N° 26.191](#) B.O. 29/12/2006, textualmente dice: "Derógase la ley N° 25.611 y sus decretos reglamentarios, reestableciéndose la vigencia de la Ley N° 23.298". Dado que la norma transcripta no aclara si se reestablece el texto de la [Ley N° 23.298](#) con la modificación introducida por el art. 2° de la [Ley N° 23.476](#), se ha transcripto su texto original).

ARTICULO 6.- Corresponde a la Justicia Federal con competencia electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos sus autoridades, candidatos, afiliados y electores en general.

(Artículo sustituido por art. 4° de la [Ley N° 26.774](#) B.O. 02/11/2012)

TITULO II

De la fundación y constitución

CAPITULO I

Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico política

1. Partidos de distrito

ARTICULO 7.- Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personería jurídico-política, en forma provisoria, debe solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000). Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;
- b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;

- c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;
- e) Acta de designación de las autoridades promotoras;
- f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.

Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados en formación. No pueden presentar candidaturas a cargos electivos en elecciones primarias ni en elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios.

(Artículo sustituido por art. 2° de la [Ley N° 26.571](#) B.O. 14/12/2009. Vigencia: a partir del 31 de diciembre del 2011, vigencia observada por art. 1° del [Decreto N° 2004/2009](#) B.O. 14/12/2009)

ARTICULO 7° bis - Para obtener la personería jurídico-política definitiva, los partidos en formación, deben acreditar:

- a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días, la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000), acompañadas de copia de los documentos cívicos de los afiliados donde conste la identidad y el domicilio, certificadas por autoridad partidaria;
- b) Dentro de los ciento ochenta (180) días, haber realizado las elecciones internas, para constituir las autoridades definitivas del partido;
- c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido el reconocimiento, haber presentado los libros a que se refiere el artículo 37, a los fines de su rúbrica.

Todos los trámites ante la justicia federal con competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o los apoderados, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones.

*(Artículo incorporado por art. 3° de la [Ley N° 26.571](#) B.O. 14/12/2009.
Vigencia: a partir del 31 de diciembre del 2011, vigencia observada por art. 1° del [Decreto N° 2004/2009](#) B.O. 14/12/2009)*

ARTICULO 7° ter - Para conservar la personería jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a instancia del juzgado federal con competencia electoral, verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de la personería jurídico-política cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla. La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual, el número mínimo de afiliados requerido para el mantenimiento de la personería jurídico-política de los partidos de distrito.

(Artículo incorporado por art. 4° de la [Ley N° 26.571](#) B.O. 14/12/2009)

➤ **2. Partidos nacionales**

ARTICULO 8.- Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación. Obtenido el reconocimiento, el partido deberá inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces federales con competencia electoral de los distritos donde decidiera actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado en el artículo 7º y 7º bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;
- b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacional;
- c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;
- d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Para conservar la personería jurídico-política, los partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico-política vigente.

El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de personerías jurídicas partidarias cuando corresponda.

Previo a la declaración de caducidad el juez competente intimará el cumplimiento del requisito indicado, por el plazo improrrogable de noventa (90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al partido del Registro así como también su nombre y sigla.

(Artículo sustituido por art. 5° de la [Ley N° 26.571](#) B.O. 14/12/2009)

ARTICULO 9.- A los efectos del artículo anterior se considera distrito de la fundación aquél donde se hubieren practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior, el distrito de la fundación será el de la sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro distrito.

3. De las confederaciones, fusiones y alianzas transitorias.

ARTICULO 10.- Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.

Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un (1) partido político nacional.

Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:

- a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente;
- b) Reglamento electoral;
- c) Aprobación por los órganos de dirección de cada partido, de la formación de la alianza transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas;
- d) Domicilio central y actas de designación de los apoderados;
- e) Constitución de la junta electoral de la alianza;
- f) Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al fondo partidario permanente.

Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta los partidos que integran la alianza, deberán conformar una confederación.

(Artículo sustituido por art. 6° de la [Ley N° 26.571](#) B.O. 14/12/2009)

Del funcionamiento de los partidos

Capítulo I: De la afiliación

Artículo 23.- Para afiliarse a un partido se requiere:

- a) Estar inscripto en el subregistro electoral del distrito en que se solicite la afiliación;
- b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad;

c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, estado civil, profesión u oficio y la firma o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Federal con competencia electoral; la afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.

Las fichas solicitud serán suministradas sin cargo por el Ministerio del Interior y Transporte a los partidos reconocidos o en formación que las requieran, sin perjuicio de su confección por los mismos y a su cargo, conforme al modelo realizado por el Ministerio del Interior y Transporte respetando medida, calidad del material y demás características.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.774 B.O. 02/11/2012)

ARTICULO 24.- No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del padrón electoral, a consecuencia de las disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicios;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;
- d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales.

ARTICULO 25.- La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueban la solicitud respectiva, o automáticamente en el caso que el partido no la considerase dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible ante el juez federal con competencia electoral del distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, otra será conservada por el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la justicia federal con competencia electoral.

Observación del docente:

Personalmente creo que debería darse mayor participación al ciudadano en la actividad política. En este tema hubo un retroceso a partir de comienzos de la década del 90. Los partidos políticos son un canal muy importante de participación de los ciudadanos en la vida política y social, dado que en varios locales políticos se prestan servicios de asesoría jurídica, cursos de idiomas y de otra índole y permiten que los vecinos expresen ante representantes de esos partidos las necesidades barriales.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

MATERIAL ELABORADO ESPECIALMENTE PARA LA MATERIA.

COMPLEMENTARIA

Alberdi, Juan Bautista. (1984). *El Crimen de la Guerra*. Buenos Aires: Plus Ultra.

Aznar, Luis y De Luca, Miguel (editores). (2007, 2º edición). "Estado". En *Política. Cuestiones y problemas*. Buenos Aires: Emecé.

Bobbio-Matteucci- Neira. (1981). *Diccionario de Política*, México: Siglo XXI. Tomo I y II.

Bobbio, Norberto. (1987). *Estado, Gobierno, Sociedad*, Barcelona: Plaza & Janes.

Fernández, Jorge y Rondina Julio César. (2006). Santa Fe: Editorial Universidad Nacional del Litoral.

Jiménez, Eduardo. (2000/2001). *Derecho Constitucional Argentino*. Buenos Aires: EDIAR, Tomo I. Capítulo I.

Kiper, Claudio. *Libertad religiosa y acceso a los cargos públicos*. Recuperado de www.revistapersona.com.ar

Kogan, Hilda y Sanguinetti, Horacio. (1985). *Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado*. Buenos Aires: EUDEBA. Segunda parte.

Prelot, Marcell. (1969). *La Ciencia Política*. Buenos Aires, Eudeba,

Spota, Alberto Antonio. (1975). *Lo Político, Lo Jurídico, El Derecho y el Poder Constituyente*. Buenos Aires: Plus Ultra.

Ley de Partidos Políticos Nº 23.298.-

Recursos digitales:

Artículo 23 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Recuperado de: secretaria@mercosur.org.uy :

www.mercosurabc.com.ar/objetivos.asp

www.senado.gov.ar/web/informacion